

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2109/2543

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายชาญวิทย์ ไชยรัตนานวัตร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 820

จำเลยได้ทำหนังสือมอบหมายให้ ผ. ลงชื่อส่งจ่ายเงินในเช็ค การที่ ผ. ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทจึงอยู่ในขอบอำนาจของตัวแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากจำเลย เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คยอมฟ้องบังคับให้จำเลยในฐานะตัวการรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คพิพาทที่ ผ. ลงลายมือชื่อส่งจ่ายในฐานะตัวแทนของจำเลยได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 797, 820

จำเลยได้ทำหนังสือมอบหมายให้ ผ. ลงชื่อส่งจ่ายเงินในเช็ค การที่ ผ. ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทจึงอยู่ในขอบอำนาจของตัวแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากจำเลย เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คยอมฟ้องบังคับให้จำเลยในฐานะตัวการรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คพิพาทที่ ผ. ลงลายมือชื่อส่งจ่ายในฐานะตัวแทนของจำเลยได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 797, 820

(สมศักดิ์ เนตรมัย-ระพินทร บรรจงศิลป-ผล อนุวัตรนิติการ)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายเกริกเกียรติ พุทธสธิตย์
ศาลอุทธรณ์ - นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>